

ZGODA NA ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

i akceptacja warunków płatnej subskrypcji Check It Out

Decydujesz się na płatny plan — super! Zanim aktywujemy Twoją subskrypcję, prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem. Znajdziesz tu zasady działania subskrypcji oraz zgody wymagane do natychmiastowego uruchomienia usługi.

Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą a Check It Out sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Białowieska 89/24, 54-234 Wrocław, Polska, NIP: 8943264018, KRS: 0001181981 (dalej: Usługodawca). Dotyczy wszystkich podmiotów korzystających z usługi — niezależnie od formy prawnej.

§ 1. Zasady subskrypcji

Żebyś dokładnie wiedział/a, za co płacisz i jak to działa — krótko i konkretnie:

Rozliczenie miesięczne. Subskrypcja jest rozliczana w miesięcznych cyklach. Opłata pobierana jest na początku każdego okresu i obejmuje pełny miesiąc dostępu do usługi.

Rezygnacja w dowolnym momencie. Możesz anulować subskrypcję kiedy chcesz, bezpośrednio w panelu konta. Nie pobierzemy żadnej dodatkowej opłaty za rezygnację.

Dostęp do końca opłaconego okresu. Po anulowaniu Twoje konto pozostaje w pełni aktywne do końca opłaconego miesiąca. Korzystasz z usługi normalnie — nic się nie zmienia aż do ostatniego dnia.

Brak zwrotu za niewykorzystane dni. Jeśli zrezygnujesz w trakcie miesiąca, nie zwracamy opłaty za pozostałe dni. Opłata obejmuje cały okres rozliczeniowy.

Automatyczne odnawianie. Subskrypcja odnawia się automatycznie na kolejne okresy miesięczne, dopóki jej nie anulujesz. Przed każdym odnowieniem pobieramy opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem. Po anulowaniu subskrypcji kolejny okres nie zostanie naliczony.

W skrócie: kupujesz miesiąc dostępu. Subskrypcja odnawia się automatycznie co miesiąc. Rezygnujesz kiedy chcesz — po rezygnacji konto działa do końca opłaconego okresu, ale za niewykorzystane dni nie zwracamy. Kolejny miesiąc nie zostanie naliczony.

§ 2. Zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi

Check It Out to platforma dostępna online w modelu SaaS — czyli usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przed natychmiastową aktywacją płatnego dostępu potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody.

Akceptując niniejszy dokument, potwierdzasz że:

- 1.** Żądasz natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi — chcesz uzyskać pełny dostęp do płatnego planu Check It Out niezwłocznie po opłaceniu subskrypcji, tj. przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
- 2.** Przyjmujesz do wiadomości, że po aktywacji płatnego planu i uzyskaniu do niego dostępu utracisz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z:
 - art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta (usługa wykonana w pełni za wyraźną i uprzednią zgodą),
 - art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym, dostarczone za wyraźną i uprzednią zgodą).
- 3.** Zapoznałeś/aś się z warunkami subskrypcji (§ 1) oraz zasadami zmiany cennika (§ 4) opisanymi w niniejszym dokumencie i akceptujesz je w całości.

Co to oznacza w praktyce? Po wyrażeniu tych zgód i dokonaniu płatności Twój płatny plan aktywuje się natychmiast. Od tego momentu nie możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny — ale w dowolnym momencie możesz anulować subskrypcję. Konto będzie działać do końca opłaconego miesiąca.

§ 3. Co jeśli nie wyrażę zgody?

Nic złego. Jeśli nie zaznaczysz powyższych zgód:

- a) Twoja subskrypcja zostanie opłacona, ale dostęp do płatnego planu aktywujemy dopiero po 14 dniach od momentu płatności.
- b) W ciągu tych 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny — w takim przypadku zwrócimy Ci pełną kwotę.
- c) Po upływie 14 dni, jeśli nie odstąpisz, płatny plan aktywuje się automatycznie i od tego momentu obowiązują warunki z § 1.
- d) W okresie oczekiwania Twoje konto działa na dotychczasowych zasadach (bezpłatny plan / trial).

Twój wybór: zgoda = natychmiastowy dostęp do płatnego planu (bez prawa do odstąpienia).
Brak zgody = 14 dni oczekiwania (z prawem do odstąpienia i pełnego zwrotu w tym czasie). W obu przypadkach Twoje konto jest bezpieczne.

§ 4. Zmiana cennika

Ceny usługi Check It Out mogą ulec zmianie. Chcemy, żebyś z góry wiedział/a, jak taki proces wygląda:

- a) O planowanej zmianie cennika poinformujemy Cię e-mailem z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmiany w życie.
- b) Zmieniony cennik wchodzi w życie od następnego okresu rozliczeniowego — nigdy w trakcie już opłaconego miesiąca.
- c) Nowa cena wymaga Twojej aktywnej akceptacji. Po zalogowaniu zobaczysz komunikat z informacją o nowej cenie i prośbą o potwierdzenie. Nie pobieramy wyższej opłaty automatycznie.
- d) Na akceptację nowych warunków masz 38 dni (30 dni ustawowych + 7 dni na sesję). Jeśli w tym czasie nie zaakceptujesz nowego cennika, Twoje konto zostanie przełączone na plan darmowy.
- e) Po przejściu na plan darmowy zachowujesz pełny dostęp do swoich dotychczasowych danych. Nic nie tracimy, nic nie usuwamy.
- f) W dowolnym momencie możesz wrócić na plan płatny — wystarczy zaakceptować aktualny cennik.

W skrócie: ceny mogą się zmienić, ale zawsze Cię o tym poinformujemy z 30-dniowym wyprzedzeniem. Nowa cena wymaga Twojej świadomej zgody — bez niej nie pobierzemy wyższej kwoty. Jeśli nie zaakceptujesz, konto przechodzi na plan darmowy z dostępem do Twoich danych.

§ 5. Potwierdzenie na trwałym nośniku

Po wyrażeniu zgody i dokonaniu płatności wyślemy Ci wiadomość e-mail zawierającą:

- a) potwierdzenie zawarcia umowy subskrypcji (plan, cena, okres rozliczeniowy),
- b) potwierdzenie otrzymania Twojej zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi,
- c) informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
- d) warunki subskrypcji (§ 1) oraz zasady zmiany cennika (§ 4).

Wiadomość e-mail stanowi trwały nośnik w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta i spełnia wymóg z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 tej ustawy.

§ 6. Rejestracja zgody

W momencie akceptacji zapisujemy dane techniczne potwierdzające, że zgoda została wyrażona świadomie i przez właściciela konta:

Parametr	Opis	Cel
Adres IP	IP urządzenia w momencie akceptacji	Identyfikacja sesji
User-Agent	Przeglądarka i system operacyjny	Weryfikacja środowiska

Event.isTrusted	Czy akcję wywołał użytkownik (nie skrypt)	Ochrona przed automatyzacją
Timestamp (UTC)	Dokładna data i godzina akceptacji	Znacznik czasu zgody

Zgoda jest przypisywana do Twojego konta (User ID) automatycznie w momencie akceptacji. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora — zabezpieczenie dowodowe). Przechowywane przez czas trwania umowy oraz 3 lata po jej zakończeniu (art. 118 Kodeksu cywilnego).

§ 7. Podstawa prawna

1. Art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta — brak prawa odstąpienia po wykonaniu usługi za wyraźną zgodą.
2. Art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta — brak prawa odstąpienia przy treściach cyfrowych dostarczonych za wyraźną zgodą.
3. Art. 15 ust. 1-3 i art. 21 ust. 1-2 ustawy o prawach konsumenta — wymóg wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie oraz obowiązek potwierdzenia na trwałym nośniku.
4. Art. 384¹ Kodeksu cywilnego — zmiana wzorca umowy w stosunkach o charakterze ciągłym (mechanizm zmiany cennika z § 4).
5. Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną — regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie checkboxa „Zapoznałem/am się z warunkami subskrypcji i wyrażam zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi” oraz kliknięcie przycisku „Aktywuj subskrypcję”.

Wersja dokumentu:	1.0
Usługodawca:	Check It Out sp. z o.o., NIP: 8943264018, KRS: 0001181981, ul. Białowieska 89/24, 54-234 Wrocław, Polska